P U T U S A N

Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Prabowo Alias Joko
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kambes Lingk IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. PerpanjanganOleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Lasma Sinambela, S.H., Dkk. Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan No.1B Simpang Kantor Medan Labuhan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Prabowo Alias Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   -1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga yang berisikan
   -2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
   -1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil yang kosong
   -1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop
   Dirampas untuk dimusnahkan.
   -Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Joko Prabowo Alias Joko pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa JOKO PRABOWO ALIAS JOKO, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah sesampainya di di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah rumah orang lain, melihat hal tersebut Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad mendatangi Terdakwa sedangkan Saksi Sunardi dan Saksi Bima Citra Silaban menunggu tidak jauh dari posisi penangkapan lalu Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad mencoba membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Ada Buah Bang ?”, lalu Terdakwa menjawab.”Ada”, mendengar hal itu Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Sunardi dan Saksi Bima Citra Silaban datang dan bersama-sama menangkap Terdakwa di depan rumah orang lain lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga di genggaman tangan kiri Terdakwa dan kemudian Para Saksi membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Bal plastic klip ukuran kecil yang kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa yang dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) ji (gram) di Jalan Yos Sudarso Lk. 4 Kampung Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Eko Susanto Alias Eko (Dpo) yang dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dijualkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/III/POL-10009/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko berupa 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepulu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1655/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Joko Prabowo Alias Joko adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa Joko Prabowo Alias Joko pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Sunardi, Saksi Bima Citra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah sesampainya di di Jalan Kambes Lingk.IV Kp. Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah rumah orang lain, melihat hal tersebut Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad mendatangi Terdakwa sedangkan Saksi Sunardi dan Saksi Bima Citra Silaban menunggu tidak jauh dari posisi penangkapan lalu Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad mencoba membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Ada Buah Bang ?”, lalu Terdakwa menjawab.”Ada”, mendengar hal itu Saksi M. Ali Akbar Purba dan Saksi Fakhri Muhammad langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Sunardi dan Saksi Bima Citra Silaban datang dan bersama-sama menangkap Terdakwa di depan rumah orang lain lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga di genggaman tangan kiri Terdakwa dan kemudian Para Saksi membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Bal plastic klip ukuran kecil yang kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa yang dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) ji (gram) di Jalan Yos Sudarso Lk. 4 Kampung Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan dari Eko Susanto Alias Eko (DPO). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/III/POL-10009/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko berupa 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepulu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1655/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Joko Prabowo Alias Joko adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bima Citra Silaban.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, Kami telah dapat Informasi dari Seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu- shabu yang bernama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan dijual secara eceran kepada para pemakai kemudian terhadap Informasi tersebut maka Saksi bersama Aipu Sunardi, Tohom Reymond, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel.Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah orang lain Melihat hal tersebut Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad mendatangi laki-laki tersebut Sedangkan Saksi dan Aiptu Sunardi dan Aipda Tohom Reymond menunggu tidak jauh dari posisi penangkapan lalu lalu Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad mencoba membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dengan mengatakan "*ada buah bang*" lalu Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko menjawab "*ada*" mendengar hal itu Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kemudian Saksi dan Aiptu Sunardi dan Aipda Tohom Reymond pun datang dan bersama-sama menangkap Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko di depan rumah orang lain
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga di ngenggaman tangan kiri Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kemudian kami membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan di dalam dompet tersebut kamdan kam (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) Bal plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu kami menggeledah badan Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko;
- Bahwa Pada saat penggeledahan di saksikan oleh Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kami menemukan uang sebanyak Rp.60.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa Joko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prabowo Alias Joko dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko lakukan;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli Terdakwa dari Sdr. Eko Susanto Alias Eko untuk jual pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Lk.4 Kampung bessar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan dimana Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Eko Susanto Alias Eko Sebanyak 1 Ji(gram) yang mana 1 ji(gram) seharga Rp.500.000;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fachri Muhammad.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, Kami telah dapat Informasi dari Seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu- shabu yang bernama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan dijual secara eceran kepada para pemakai kemudian terhadap Informasi tersebut maka Saksi bersama Aipu Sunardi, Tohom Reymond, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel.Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan sebuah rumah orang lain Melihat hal tersebut Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad mendatangi laki-laki tersebut Sedangkan Saksi dan Aiptu Sunardi dan Aipda Tohom Reymond menunggu tidak jauh dari posisi penangkapan lalu lalu Brigadir M Ali Akbar Purba dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Brigadir Fachri Muhammad mencoba membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dengan mengatakan "*ada buah bang*" lalu Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko menjawab "*ada*" mendengar hal itu Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad langsung menangkap Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kemudian Saksi dan Aiptu Sunardi dan Aipda Tohom Reymond pun datang dan bersama-sama menangkap Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko di depan rumah orang lain

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi dan rekan menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga di ngenggaman tangan kiri Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kemudian kami membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan di dalam dompet tersebut kamdan kam (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) Bal plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu kami menggeledah badan Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko;
- Bahwa Pada saat penggeledahan di saksikan oleh Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dan kami menemukan uang sebanyak Rp.60.000,- di kantong depan celana sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko lakukan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli Terdakwa dari Sdr. Eko Susanto Alias Eko untuk jual pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Lk.4 Kampung bessar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan dimana Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Eko Susanto Alias Eko Sebanyak 1 Ji(gram) yang mana 1 ji(gram) seharga Rp.500.000;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah orang lain di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bang ada buah "lalu Terdakwa jawab "ada" dan dua orang laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan mengaku polisi dan tak lama kemudian ada Polisi datang yang membantu menangkap Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan menemukan 1(satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat bercorak bunga di ngenggaman tangan kiri Terdakwa dan Polisi membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalam dompet tersebut Polisi menemukan 2(dua) buah plastik klip ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) Bal plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop kemudian para saksi Polisi menggekedah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa saksikan langsung dan para saksi Polisi menemukan uang sebanyak Rp.60.000,- di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari EKO SUSANTO alias EKO sebanyak 1 (satu) ji (gram) di Jalan Yos Sudarso Lk. 4 Kampung Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga yang berisikan
2. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 1,10 (satu koma sepuluh) gram.

3. 1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil yang kosong
4. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop
5. Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Joko Prabowo Alias Joko dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah orang lain di Jalan Kambes Lingk.IV KP Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkotika jenis shabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bang ada buah "lalu Terdakwa jawab "ada" dan dua orang laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan mengaku polisi dan tak lama kemudian ada Polisi datang yang membantu menangkap Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan menemukan 1(satu) buah dompet kecil yang berwarna coklat bercorak bunga di ngenggaman tangan kiri Terdakwa dan Polisi membuka dompet tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalam dompet tersebut Polisi menemukan 2(dua) buah plastik klip ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) Bal plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop kemudian para saksi Polisi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa saksikan langsung dan para saksi Polisi menemukan uang sebanyak Rp.60.000,- di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa mengakui Seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Eko Susanto alias Eko sebanyak 1 (satu) ji (gram) di Jalan Yos Sudarso Lk. 4 Kampung Besar Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/III/POL-10009/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko berupa 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepulu) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1655/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Joko Prabowo Alias Joko adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joko Prabowo Alias Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Prabowo Alias Joko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bercorak bunga yang berisikan
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 1,10 (satu koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil yang kosong
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop

o Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)